

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8655/2542

บริษัท สยามกลู จำกัด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 13, มาตรา 16,
มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 26, มาตรา 96 (1)

พ.ร.บ. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2535 มาตรา 3

พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2535
มาตรา 3, มาตรา 5

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2536) มาตรา

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของ
กรมทะเบียนการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไปเป็นของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและ
การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้น

การที่โจทก์ฟ้องกรมจำเลยซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า จึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามคำสั่งแต่งตั้งของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วและประกอบกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผู้แทนกรมจำเลยเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 95 ย่อมถือได้ว่าการฟ้องกรมจำเลยก็เท่ากับเป็นการฟ้องอธิบดีซึ่งเป็นกรรมการผู้หนึ่งในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุกคน

การที่นายทะเบียนพิจารณาและออกคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท ส. ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้นหาได้จัดรูปแบบที่ออกเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายแล้วจึงพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวไม่การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด ส่วนการที่นายทะเบียนสั่งให้โจทก์ยื่นคำร้องขอสิทธิในรูปแผนที่มิผลเพียงให้โจทก์ไม่อาจขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้รูปแผนที่นั้นเท่านั้น หาได้เป็นการให้โจทก์ออกไม่ ซึ่งนายทะเบียนยังระบุแจ้งให้โจทก์ทราบถึงสิทธิของโจทก์ไว้ชัดเจนว่า หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวโจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง อันเป็นสิทธิที่โจทก์มีอยู่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ต่อมาบริษัท ส. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอีกสองเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ภาพรวมเครื่องหมายการค้าของบริษัท ส. เหมือนหรือคล้ายกับภาพรวมเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น ก็เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัท ส. ที่จะได้แย้ง

และพิสูจน์กันว่าผู้ใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่ากัน หากใช้เรื่องที่แสดงว่านายทะเบียนมีคำสั่งไปโดยไม่ชอบหรือมีเจตนาไม่สุจริตอย่างใดไม่ โจทก์ไม่อาจขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวได้

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 96(1) ประกอบมาตรา 16 และ 18 เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยมีได้พิจารณาว่ารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น ยังถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้ดุลพินิจโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพราะเหตุผลในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่ไม่ได้หลายประการ และเหตุผลที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยดังกล่าวก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบและพยานหลักฐานของโจทก์ว่าความเห็นของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกิดจากการใช้ดุลพินิจโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือมีเจตนาจงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนทั้งสามคำขอของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึงอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หากโจทก์เห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวดีกว่าบริษัท ส.

โจทก์ก็ต้องฟ้องบริษัทดังกล่าวขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตาม มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ เพราะผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์คือ บริษัท ส. หาใช้กรรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยไม่ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยเพื่อขอ ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ส. ได้

โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ขอให้พิพากษาว่าคำสั่งของจำเลยที่ไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ และคำสั่งที่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสองและเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 49839 ดังกล่าว และให้จำเลยรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 282858 ของโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและคำสั่งเกี่ยวกับคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง อย่างไรก็ตามนาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำขอ ของโจทก์ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตรงต่อข้อเท็จจริงและเป็นธรรมแล้วโจทก์จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันร้องขอให้โอนคดีนี้ ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46

ศาลแพ่งอนุญาต แล้วให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ และศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องกรมจำเลยเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยอ้างว่านายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งและคำวินิจฉัยนั้นไปโดยมีเจตนาไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายจงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามคำฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ซึ่งมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้กองตรวจสอบ 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดเก็บเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งออกหนังสือรับรองและต่ออายุทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และกองบริการและเผยแพร่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำสารบบและกำกับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ 2 ผู้อำนวยการกองบริการและเผยแพร่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและหนังสือสำคัญ และข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปใน 3 กองดังกล่าวเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536) เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและประกาศดังกล่าวเห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องกรมจำเลยซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2535 มาตรา 3 และพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 3 จึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นข้าราชการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามคำสั่งแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว
และประกอบกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผู้แทนกรมจำเลยเป็นประธาน
กรรมการคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าด้วยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 95 ย่อมถือได้ว่าการฟ้องกรมจำเลยก็เท่ากัน
เป็นการฟ้องอธิบดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้หนึ่งในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงถือ
ได้ว่าเป็นการฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุก
คน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องกรมจำเลยเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยอ้างว่านายทะเบียนและคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งและคำวินิจฉัยนั้นไปโดยมีเจตนาไม่สุจริตและ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามคำฟ้องได้โดยไม่จำเป็นต้อง
ฟ้องนายทะเบียนและกรรมการเครื่องหมายการค้าทุกคน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้เพิก
ถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่ง
ตามเอกสารหมาย จ.18 ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่
283858เอกสารหมาย จ.5 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่
149965ทะเบียนเลขที่ 164227 เอกสารหมาย จ.10 เป็นคำสั่งที่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ใช้ดุลพินิจโดยมีเจตนาไม่สุจริตและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายโดยนายทะเบียนจงใจให้โจทก์เสียหายหรือไม่ ปัญหานี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังมิได้วินิจฉัย แต่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยได้สืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับปัญหานี้มาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรไม่ย้อนสำนวนและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไปโจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวม 3 เครื่องหมาย ตามเอกสารหมาย จ.3 จ.5 และ จ.6 มีคำว่า "มดแดง" รูปมด คำว่า "สยามกลู" และรูปแผนที่ แต่เครื่องหมายการค้าของบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.10 มีรูปมดเพียงอย่างเดียว ต่อมาบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่อีก 2 เครื่องหมาย เพราะเห็นว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำว่า "มดแดง" ตามเอกสารหมาย จ.13 และรูปมดแดงเหยียบโลกตามเอกสารหมาย จ.31 การที่บริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ดังกล่าวก็เพื่อให้ภาพรวมเครื่องหมายการค้าของบริษัทเหมือนหรือคล้ายกับภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3 จ.5 และ จ.6 การที่นายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งมีรูปเครื่องหมายการค้าเป็นรูปมดเพียงตัวเดียวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นายทะเบียนยังได้สั่งให้โจทก์ละสิทธิรูปแผนที่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำสั่งเอกสารหมาย จ.20 จึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายการค้าแล้วย่อมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.10 คำสั่งของนายทะเบียนตามเอกสารหมาย จ.18 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายในข้อนี้ปรากฏตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.18 ว่านายทะเบียนมีคำสั่งว่า การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะอัน

พึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 เพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 คือ คำขอเลขที่ 149965 ทะเบียนเลขที่ 164227 กรณีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนายทะเบียน โจทก์มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าโจทก์ ละทิ้งคำขอจดทะเบียน และปรากฏตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสาร หมายเลข จ.20 ว่า นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17 ให้ปฏิบัติต่อไปนี้ภายใน 90 วัน นับ ตั้งแต่ได้รับคำสั่งนี้คือ ให้ยื่นคำร้องสละสิทธิว่าโจทก์จะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียง ผู้เดียวที่จะใช้รูปแบบที่ ถ้าโจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ เห็นว่า การพิจารณาออก คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.18 เป็นความเห็นของ นายทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 เหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมายเลข จ.10 ของบริษัท โสภณพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นการพิจารณาและออกคำสั่งไปตามที่โจทก์มีคำขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตาม มาตรา 6 และ 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนการ พิจารณาและมีความเห็นว่ารูปแบบที่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสาร หมายเลข จ.5 เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายและให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือสิทธิ ของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้รูปแบบที่นั้นก็เป็นการพิจารณาและมีความเห็นไปตาม อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน ไม่ปรากฏ จากทางนำสืบและพยานหลักฐานของโจทก์ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยและมีคำสั่งไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือโดยมีเจตนาไม่สุจริตจงใจให้

โจทก์เสียหายแต่อย่างใด แม้คำสั่งตามเอกสารหมายเลข 18 และ 20 นายทะเบียน จะมีคำสั่งในวันเดียวกันคือวันที่ 1 มิถุนายน 2538 ก็ตาม แต่จำเลยก็นำสืบว่า เหตุที่มีการออกคำสั่งเป็นคณะฉบับกันเป็นเพราะรูปแบบของคำสั่งและลักษณะการปฏิเสธ ซึ่งมีเหตุผลให้รับฟังได้เพราะการพิจารณาและวินิจฉัยมีคำสั่งตามเอกสารหมายเลข 18 และ 20 อาศัยเหตุผลตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่างเรื่องและต่างมาตราว่าการที่นายทะเบียนพิจารณาและออกคำสั่งไปตามเอกสารหมายเลข 18 เป็นการพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกส่วนทั้งหมด แล้วจึงมีความเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหาได้จัดรูปแบบที่ออกเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายแล้ว จึงได้พิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวไม่การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 5 ทั้งหมด การที่นายทะเบียนสั่งให้โจทก์ยื่นคำร้องขอสิทธิในรูปแผนที่แสดงผลเพียงให้โจทก์ไม่อาจขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้รูปแบบที่นั่นเท่านั้น หาได้เป็นการให้โจทก์ต้องจัดรูปแบบที่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกไม่ และคำสั่งของนายทะเบียนตามเอกสารหมายเลข 18 และ 20 ก็ได้ระบุแจ้งให้โจทก์ทราบถึงสิทธิของโจทก์ไว้ชัดเจนว่า หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าว โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่งดังกล่าว อันเป็นสิทธิที่โจทก์มีอยู่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ต่อมาบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "มดแดง" และเครื่องหมายการค้ารูปมดแดงเหี้ยบบโลก ตามเอกสารหมายเลข 13 และ 31 เพื่อให้ภาพรวมเครื่องหมายการค้าของบริษัทเหมือนหรือคล้ายกับภาพรวมเครื่องหมายการค้าของ

โจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.3 จ.5 และ จ.6 นั้น ก็เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัท
โสภณพัฒนา จำกัด ที่จะโต้แย้งและพิสูจน์กันว่าผู้ใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
กล่าวดีกว่ากัน หาใช่เรื่องที่แสดงว่านายทะเบียนมีคำสั่งตามเอกสารหมาย จ.18 ไป
โดยไม่ชอบหรือมีเจตนาไม่สุจริตอย่างใดไม่ คำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.18 จึงไม่ใช่คำสั่งที่นายทะเบียนใช้ดุลพินิจ
โดยมีเจตนาไม่สุจริตและไม่ใช้คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายทะเบียนจงใจให้
โจทก์เสียหาย โจทก์ย่อมไม่อาจขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวได้
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้ดุลพินิจไม่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 โดยมีเจตนาไม่สุจริต
และไม่ชอบด้วยกฎหมายกับมีเจตนาจงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ โจทก์
อุทธรณ์ว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจวินิจฉัยปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 เกี่ยวกับการเรียกชาน
โดยวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกชานว่าตรามดเช่นกัน อาจทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความผิดเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์
เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต้องเรียกชานว่ามดแดงเหยียบโลก ไม่ใช่เรียก
ชานว่า ตรามด ดังที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย การวินิจฉัยของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพราะคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์เกี่ยวกับรูปลักษณะของ
เครื่องหมายการค้ามิได้อุทธรณ์ในเรื่องการเรียกชานแต่อย่างใด ข้อนี้ปรากฏตามคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1224/2539 เอกสารหมาย จ.35 ว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "มดแดง" และรูปมดอยู่บนรูป
ลูกโลกของโจทก์ซึ่งขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 (ที่ถูกเป็นจำพวกที่
17) รายการสินค้า กาวยาง (ที่ถูกเป็นกาวลาเท็กซ์) ตามคำขอเลขที่ 283858

เอกสารหมาย จ.5 ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และ 13 เพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปมดตามเอกสารหมาย จ.10 เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วดังกล่าว เมื่อใช้สินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เห็นว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 96(1) ประกอบมาตรา 16 และ 18 ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมิได้พิจารณาว่ารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น ยังถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้ดุลพินิจโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพราะเหตุผลในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่มิได้หลายประการ และเหตุผลที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยดังกล่าวก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแม้โจทก์จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แต่วัตถุประสงค์ในการอุทธรณ์ของโจทก์ก็เพื่อคัดค้านคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเหตุที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าว และขอให้คณะ

กรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยกลับคำสั่งของนายทะเบียนเป็นให้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตาม
คำสั่งของนายทะเบียนโดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพราะอาจเรียกขาน
เครื่องหมายการค้าทั้งสองได้เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
โจทก์แล้ว เพราะเหตุผลของการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือ
คล้ายกันหรือไม่ มิได้มีเพียงการพิจารณารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น
หากแต่อาจพิจารณาจากภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดตลอดจนสำเนียง
เรียกขานเครื่องหมายการค้านั้นได้ตั้งวินิจฉัยข้างต้นแล้วด้วย ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏจาก
ทางนำสืบและพยานหลักฐานของโจทก์ว่าความเห็นของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าในคำวินิจฉัยอุทธรณ์เอกสารหมายเลข 35 เกิดจากการใช้ดุลพินิจ
โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือมีเจตนาจงใจให้โจทก์ได้รับความ
เสียหายดังที่โจทก์อุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพราะเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่
ได้จดทะเบียนไว้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอน
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 49839 ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่
1 รายการสินค้า กาวลาเท็กซ์สำหรับปูพื้นไม้ปาร์เกต์ ของบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด
ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 299575 เอกสารหมายเลข 31 คือเครื่องหมายการค้าได้
หรือไม่ ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนทั้งสามคำขอของโจทก์คือ
เครื่องหมายการค้าและตามเอกสารหมายเลข 3 5 และ 6 ยังไม่ได้รับการจด

ทะเบียน โจทก์จึงอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หาก
โจทก์เห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวและมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ 49839 ดีกว่าบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด โจทก์ก็
ต้องฟ้องบริษัทดังกล่าวขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 67
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ใน
กรณีดังกล่าวคือบริษัทโสภณพัฒนา จำกัด หาใช่จำเลยไม่ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลย
เพื่อขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทดังกล่าวได้ อุทธรณ์ข้อนี้
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมคิด ไตรโสรัส-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกานี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1. อำนาจฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่พอจะใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาคำวินิจฉัยของคำพิพากษานี้ คือ การฟ้องขอให้เพิกถอน

คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินภาษีและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น จะฟ้องแต่เพียงกรรมการผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพียงบางคนก็ได้ ไม่ต้องฟ้องเจ้าพนักงานประเมินหรือกรมสรรพากรก่อน ศาลก็พิพากษาตามคำขอได้ไม่ขัด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2683/2517) นอกจากนั้นยังมีคำพิพากษาที่กล่าวถึง ประมวลรัษฎากร มาตรา 5 ว่าภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่และควบคุมของกรมสรรพากรและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 30(1) ก็ประกอบด้วย อธิบดีหรือผู้แทนผู้แทนกรมอัยการและผู้แทนกระทรวงมหาดไทย การที่โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรขอให้ยกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสีย นั้น หมายถึงฟ้องอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการเก็บภาษีอากรและเป็นกรรมการพิจารณาอนุมัติด้วยผู้หนึ่ง ถือได้ว่าโจทก์ฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทั้ง 3 คน ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 708/2520) สรุปได้ว่า ตามแนวคำพิพากษาที่กล่าวมาโจทก์มีอำนาจฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 2. ศาลฎีกาได้กล่าวถึงเหตุผลที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ โดยดูที่ภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดตลอดจนสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ แม้มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะมีได้ระบุถึง "ภาพรวม" ของเครื่องหมายการค้าก็ตามซึ่งก็คงเป็นเพราะไม่ต้องการให้ "ประชาชนสับสนหลงผิด" นั้นเอง ซึ่งหลักการนี้หากพัฒนาต่อไปก็คงเป็นผลดีต่อการทำธุรกิจและเป็นการเสริมสร้าง "honest commercial practices" ภายใต้องค์การการค้าโลกอีกทางหนึ่ง 3. ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือ ศาลฎีกา "เห็นพ้องด้วยในผล" แต่ไม่มีระบุในคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ให้เหตุผลไว้อย่างไร จึงเป็นที่น่าเสียดายที่คนนอกไม่มีโอกาสได้

ศึกษาเหตุผลที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหยิบยกขึ้น โดยเฉพาะศาลทรัพย์สินฯ เป็นศาลชั้นต้นแต่เป็นศาลชำนาญพิเศษและผู้พิพากษาอาวุโสร่วมในองค์คณะ จึงเป็นศาลชั้นต้นที่ต่างจากศาลชั้นต้นโดยทั่วไป หากวงวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเหตุผลของคำพิพากษาในทุก ๆ ศาลจนถึงศาลฎีกาแล้ว การศึกษาและการทำความเข้าใจกับกฎหมายไทยคงจะเจริญก้าวหน้าไปอีกมาก พรชัย
ด้านวิวัฒน์